

1500669-07.2022.8.26.0099

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANA PAULA SCHLEIFFER LIVRERI

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 13/05/2022

... - Assunto

Termo Circunstanciado - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93

Autor do Fato:

WILLIAM SAMPAIO MOREIRA

Data da audiência:

13/05/2022 às 15:30h

Aos 13 de maio de 2022, às 15h30 que, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, foi realizada audiência PRELIMINAR nos autos do processo referido, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Centro - CEP 12902-000, Fone: (11)3404-5826, Bragança Paulista-SP - E-mail: bragancajec@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500669-07.2022.8.26.0099

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93

Autor do Fato:

WILLIAM SAMPAIO MOREIRA

Data da audiência:

13/05/2022 às 15:30h

Aos 13 de maio de 2022, às 15h30 que, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, foi realizada audiência PRELIMINAR nos autos do processo referido, deste Juizado Especial Criminal da Comarca de Bragança Paulista, Estado de São Paulo, sob a presidência da MM. Juíza de Direito Dra. ANA PAULA SCHLEIFFER LIVRERI, e da conciliadora Silvia Helena Barbero. Cumpridas as formalidades legais, verificada a exitosa conexão do Dr. ADONAI GABRIEL, DD. Promotor de Justiça, do autor dos fatos WILLIAM SAMPAIO MOREIRA (CPF 425.265.508-80), diretamente das dependências do fórum, da advogada plantonista Dra. Gabriela Rocha Ribeiro Pereira da Silva OAB/SP 395719, e sua estagiária Gabrielle Porrino da Cruz (CPF 476.605.148-30), todos devidamente identificados através da apresentação de documento com foto. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO manifestou-se nos seguintes termos : Proponho ao autor do fato a aplicação de pena restritiva de direitos nos termos do artigo 76 da Lei nº 9.099/95, consistente no pagamento em dinheiro, através de depósito bancário na Conta Judicial do Banco do Brasil

(agência Fórum), nos termos do Provimento CGJ 01/2013, no valor de R\$ 300,00, em parcela única, com vencimento em 13/06/2022, com a ressalva de que se o dia do pagamento for sábado, domingo ou feriado o depósito se prorroga para o próximo dia útil seguinte, através de guia de depósito junto ao Banco, a ser depositado através de guia de depósito junto ao Banco, acessando o link:

<https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/pages/guia/pecuniaria/>. Pelo Autor do Fato foi dito que ACEITA A PROPOSTA acima formulada pelo Representante do Ministério Público. A seguir pela MM. Juíza foi proferida a seguinte decisão:

“VISTOS. ETC. HOMOLOGO o acordo aceito pelo autor dos fatos e acolho a proposta do Ministério Público para aplicar a WILLIAM SAMPAIO MOREIRA, nos termos do artigo 76, § 4º, da Lei 9.099/95, a pena restritiva de direitos na forma supra especificada, o que não importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de cinco anos. Esta penalidade não constará de certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no mesmo dispositivo, e não terá efeito civil, cabendo aos interessados propor ação cabível no juízo cível.

Fica advertido desde já de que: 1-É de sua responsabilidade o cumprimento do acordo aqui celebrado, BEM COMO A EMISSÃO DA GUIA PARA PAGAMENTO ATRAVÉS DO LINK

<https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/pages/guia/pecuniaria/>. SOMENTE EM CASO DE DIFICULDADES OU ERRO, DEVERÁ COMPARECER NO CARTÓRIO DO JECRIM, MUNIDO DE DOCUMENTO COM FOTO; 2) -Uma vez descumprida a transação penal, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial, conforme os termos da SÚMULA VINCULANTE 35-STF. 3) DECORRIDO o prazo de 15 DIAS DA DATA ESTIPULADA PARA PAGAMENTO, consultado o portal de custas pela serventia e verificado o não cumprimento do acordo de transação penal aceita, deverá ser expedido mandado de intimação, para que o autor do fato compareça em cartório, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de comprovar o pagamento ou justificar o não cumprimento; 4) NESTE ATO E DEVIDAMENTE ORIENTADO, FICANDO CIENTE DE QUE DEVERÁ RESPEITAR OS VENCIMENTOS ESTIPULADOS NO ACORDO, IGNORANDO-SE A DATA DE VENCIMENTO QUE CONSTARÁ NAS GUIAS, POIS O PREENCHIMENTO É AUTOMÁTICO PELO SISTEMA. Publicada em audiência, saem cientes e intimados os presentes. A audiência foi registrada por equipamento de imagem e áudio através do programa Microsoft Teams. Determino à serventia a importação da mídia para o sistema SAJ, procedendo-se à exclusão definitiva das gravações referente à audiência do armazenamento em nuvem do TJSP. A audiência foi encerrada às 15h31. Nesta oportunidade foi entregue cópia do termo de audiências para o autor dos fatos. NADA MAIS. Do que para constar. Lavrou-se o presente termo. Eu, Flávia M R G Silva, escrevente, digitei.

MM. Juíza (assinatura digital)